

مستشار شرعي وقانوني

المسميات المكافئة

مستشار شرعي، مستشار قانوني، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشريعة، أخصائي قانوني، محلل دعم قانوني

التصنيف الوطني SSC

- لا يرد مسمى «مستشار شرعي وقانوني» المركّب بشكل مستقل في التصنيف الوطني السعودي للمهن (SSC)؛ تُغطّي المهنة فئتان ضمن المجموعة الرئيسية 2 (المختصون الجامعيون والعلميون) ← المجموعة الفرعية 26 (مختصو القانون والعلوم الاجتماعية والثقافة):
- 2 ← 26 ← 261 ← 2619 — المختصون القانونيون غير المصنفين في مكان آخر: يُغطّي الجانب القانوني الاستشاري في إعداد الآراء والمذكرات القانونية ومراجعة العقود
- 2 ← 26 ← 263 ← 2636 — الوزراء الدينيون ورجال الدين: يُغطّي الجانب الشرعي في إصدار الفتاوى المؤسسية والرقابة الشرعية الاستشارية

طبيعة العمل

المستشار الشرعي والقانوني يُقدّم رأياً مزدوجاً يجمع بين الحكم الشرعي والنظام القانوني الوضعي في المسائل المالية والتعاقدية. يُترجم الحكم الشرعي إلى آلية تطبيقية مؤسسية قابلة للتنفيذ، ويربط النظام الوضعي بالمرجعية الشرعية. يعمل في الجهات الحكومية والمصارف الإسلامية والمكاتب القانونية والمنظمات غير الربحية. يُلزم البنك المركزي — ساما المصارف الإسلامية بوجود رقابة شرعية مستقلة، مما يُنشئ طلباً تنظيمياً مستمراً على هذه المهنة.

المهام الرئيسية

- إعداد الفتاوى والآراء الشرعية في المسائل المالية والتعاقدية وصياغتها بلغة مؤسسية قابلة للتنفيذ
- مراجعة العقود والمنتجات المالية للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وخلوها من المحظورات
- إعداد المذكرات القانونية الجامعة بين الحكم الشرعي والنظام الوضعي لدعم الإدارة في قراراتها
- متابعة التشريعات والأنظمة الجديدة وتقييم أثرها الشرعي والقانوني على الجهة ومشاريعها وعقودها
- تقديم الدعم الشرعي والقانوني في صياغة اللوائح والسياسات الداخلية وضمان توافقها مع الإطار التنظيمي

القطاع شبه الحكومي – المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الكبرى:

القطاع الخاص – مكاتب المحاماة والشركات:

مستشار شرعي وقانوني مبتدئ: نحو 9,000 - 14,000 ريال شهريًا تقريبًا في مكاتب الاستشارات القانونية.

مستشار أول بخبرة في التمويل الإسلامي: نحو 14,000 - 22,000 ريال شهريًا تقريبًا.

شريك أو مستشار رئيسي في مكاتب دولية: من 22,000 ريال شهريًا فأعلى تقريبًا.

القطاع غير الربحي — الأوقاف والجمعيات الإسلامية:

أخصائي شرعي وقانوني: نحو 7,000 - 10,000 ريال شهريًا تقريبًا في الجمعيات الخيرية الكبرى.

مستشار شرعي مبتدئ: نحو 8,000 - 12,000 ريال شهريًا تقريبًا في المنظمات الإسلامية الدولية.

رئيس الشؤون الشرعية: نحو 12,000 - 18,000 ريال شهريًا تقريبًا في هيئة الأوقاف ومؤسساتها.

القطاع المستقل — الاستشارة التعاقدية الشرعية:

أتعاب استشارة بالساعة: 300 - 800 ريال للساعة
تقريبًا حسب التخصص والسمعة المهنية.
أتعاب مشروع محدد: 5,000 - 30,000 ريال للمشروع
تقريبًا لمراجعة عقد أو إعداد فتوى مؤسسية.
عقد استشارة شهري مع جهة: 10,000 - 25,000
ريال شهريًا تقريبًا في عضوية هيئات الرقابة
الشرعية.

المزايا الوظيفية

القطاع الحكومي – الوزارات والهيئات التنظيمية

- استقرار وظيفي كامل مع مزايا التقاعد الحكومي وبدلات الطبيعة الخاصة.
- تعرض لمسائل شرعية وقانونية متنوعة بيني خبرة مزدوجة نادرة.
- إمكانية الانتقال لمناصب إشرافية في هيئة الخبراء أو المجلس الأعلى للقضاء.

القطاع شبه الحكومي – المصارف الإسلامية والمؤسسات الكبرى

- رواتب تنافسية مع تأمين وحوافز أداء في أكبر المصارف الإسلامية.
- انفتاح على منتجات التمويل الإسلامي المعقدة كالصكوك والمرابحة والإجارة.
- طلب متصاعد على الكفاءات الشرعية المزدوجة في ظل رؤية 2030.

القطاع الخاص – مكاتب المحاماة والشركات

- رواتب مرتفعة في مكاتب المحاماة الدولية مع حوافز أداء متنوعة.
- بناء سمعة مهنية مستقلة عبر تنوع العملاء والقطاعات والصفقات.

القطاع غير الربحي – الأوقاف والجمعيات الإسلامية

- بيئة عمل هادفة في مؤسسات تُدار وفق أحكام الشريعة.
- انكشاف على إدارة الأوقاف وصياغة الأنظمة الشرعية للجمعيات.

القطاع المستقل – الاستشارة التعاقدية الشرعية

- مرونة عالية في اختيار العملاء والقضايا والتخصص.
- عائد مالي مرتبط بالسمعة المهنية لا بسلم وظيفي ثابت.

الشروط والمؤهلات

القطاع الحكومي والهيئات التنظيمية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة (الحقوق) أو الشريعة والقانون من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد للتعين الابتدائي.
- **الشروط الإضافية:** اجتياز اختبار التعيين الحكومي وفق إجراءات منصة جدارة.
- **التفضيلات:** من يجمع بين شهادتي الشريعة والأنظمة يُفَضَّل في شواغر الجمع الشرعي والقانوني؛ إتقان التحرير الرسمي في صياغة الآراء الشرعية ميزة إضافية.

القطاع شبه الحكومي – المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية مع استثناءات في المؤسسات المالية الكبرى، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة أو الاقتصاد الإسلامي أو ما يعادلها.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** شهادة CSAA من AAOIFI ميزة تفضيلية قوية في شواغر هيئات الرقابة الشرعية.
- **التفضيلات:** من يمتلك خبرة في منتجات التمويل الإسلامي أو اشتغل بهيئة رقابة شرعية سابقاً يُفَضَّل؛ إجادة الإنجليزية في المؤسسات ذات الصفقات الدولية ميزة إضافية.

القطاع الخاص – مكاتب المحاماة والشركات

- **الشروط العامة:** لا يشترط الجنسية السعودية في مكاتب المحاماة الدولية، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة أو الشريعة والقانون.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في الاستشارة الشرعية أو القانونية.
- **التفضيلات:** إجادة الإنجليزية ميزة أساسية في المكاتب الدولية؛ خبرة في مراجعة عقود التمويل الإسلامي تُقدَّم على غيرها.

القطاع غير الربحي – الأوقاف والجمعيات الإسلامية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية في معظم الجهات، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** إلمام بأحكام الوقف وصياغة لوائح الجمعيات الخيرية.
- **التفضيلات:** من يمتلك خبرة في إدارة الأوقاف أو الامتثال الشرعي للمنظمات غير الربحية يُفَضَّل.

القطاع المستقل – الاستشارة التعاقدية

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية للترخيص من الهيئة السعودية للمحامين، حسن السيرة والسلوك.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة مع سجل عملي موثق في الاستشارة.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد.
- **الشروط الإضافية:** ترخيص من الهيئة السعودية للمحامين أو تسجيل في سجل المستشارين القانونيين المعتمدين.
- **التفضيلات:** شبكة علاقات مهنية مع المحامين ومديري الامتثال تُعجّل بناء قاعدة العملاء؛ شهادة CSAA تُعزز الثقة في شواغر هيئات الرقابة الشرعية.

متطلبات التقييم والتهئية المهنية

الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبار القدرة المعرفية والمقابلة الشخصية أمام لجنة التوظيف، مع تقييم الكفاءة في الاستنباط الفقهي وتحليل الأنظمة وصياغة المذكرات الجامعة.
- **بعد التعيين:** تأهيل ميداني في الشؤون الشرعية والقانونية بإشراف رئيس القسم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل التعامل المستقل مع الملفات ذات الأثر التشريعي.

المؤسسات المالية الإسلامية شبه الحكومية والخاصة

- **قبل التعيين:** تقييم الكفاءة في صياغة الآراء الشرعية ومراجعة العقود الإسلامية عبر مقابلة تخصصية مع لجنة الشؤون الشرعية.
- **بعد التعيين:** تأهيل داخلي يشمل منتجات المؤسسة وعقودها الشرعية ومعايير هيئة AAOIFI ومتطلبات ساما في الرقابة الشرعية — المدة بين شهر وثلاثة أشهر حسب الجهة وحجم الملفات.

الخبرات المطلوبة

- **الجهات الحكومية والتشريعية:** لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعين الابتدائي في مرتبة 7؛ المطلوب إلمام معقّق بأصول الفقه الإسلامي وأحكام المعاملات وأنظمة المملكة الرئيسية، مع قدرة تطبيقية على صياغة الرأي الشرعي في قالب مؤسسي. الخبرة الجوهرية تتراكم من تنوع المسائل في بيئة تشريعية عالية المستوى.
- **المؤسسات المالية الإسلامية والقطاع الخاص:** تشترط معظم المصارف ومكاتب الاستشارات خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في الشؤون الشرعية أو القانونية؛ ويُقدّم على غيره من حصل على شهادة CSAA أو أمضى فترة في هيئة رقابة شرعية أو في إدارة قانونية بمؤسسة مالية إسلامية.
- **القطاع المستقل والغير ربحي:** لا حد أدنى نظاميًا للخبرة، غير أن المستشار المستقل يحتاج سجلًا موثّقًا في الاستشارة الشرعية أو القانونية قبل بناء قاعدة عملاء؛ والمؤسسات غير الربحية تُفضّل من يمتلك خبرة في إدارة الأوقاف أو الامتثال الشرعي للمنظمات.

برامج التأهيل المعتمدة

- برامج التمويل الإسلامي والمصرفية الشرعية — المعهد المصرفي السعودي: يُؤهل على آليات التمويل الإسلامي ومتطلبات الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية، ويسد فجوة التطبيق بين الحكم الشرعي والممارسة المصرفية.
- برامج الشهادات والتدريب المهني — هيئة AAOIFI: يُعقّق الكفاءة في معايير المحاسبة والمراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، ويُتيح الاستعداد لاختبار شهادة CSAA.
- ماجستير الشريعة والقانون — جامعة الملك عبد العزيز: يُطوّر الإلمام المتكامل بالفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية السعودية في آنٍ واحد، مما يرفع التنافسية في المناصب الاستشارية العليا وهيئات الرقابة الشرعية.

المهارات المطلوبة

- الاستنباط الفقهي التطبيقي: لإصدار فتاوى شرعية في مسائل المعاملات المالية المستجدة
- مراجعة العقود الشرعية: للتحقق من خلوّ المنتجات المالية من الربا والغرر والمحظورات
- تحليل التشريعات الوضعية: لضمان التكامل بين الحكم الشرعي والنظام القانوني
- إعداد المذكرات المزدوجة: لتوثيق الرأي الشرعي والقانوني في وثيقة واحدة قابلة للتطبيق
- التواصل المؤسسي الشرعي: لشرح الأحكام الشرعية للإدارة بلغة تجارية واضحة

الدورات الداعمة

- دورة مكافحة غسل الأموال: لضبط الامتثال الشرعي المالي
- دورة التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية: لفهم المنتجات الشرعية المالية
- دورة قانون العقود والمعاملات التجارية: لمراجعة العقود الشرعية التجارية
- دورة التفاوض الناجح وإدارة الخلافات: لإدارة التسويات الشرعية التعاقدية
- دورة الحوكمة المؤسسية والامتثال: لضمان الامتثال الشرعي المؤسسي

جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الحكومي (مستشار شرعي، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشريعة)

- الجهات التشريعية والاستشارية العليا التي تُعدّ الأنظمة وفق المرجعية الشرعية وتُقدّم الرأي القانوني للحكومة (مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد): التقديم عبر منصة جدارة عند فتح شواغر الشؤون الشرعية والبحث القانوني.
- الهيئات التنظيمية المالية التي تُشرف على الامتثال الشرعي في السوق المالي والمصرفي وتحتاج مراجعة شرعية لأطرها التنظيمية (مثل: البنك المركزي السعودي — ساما، هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية لكل هيئة أو منصة جدارة عند طرح شواغر الشؤون القانونية والشرعية.
- الجهات الحكومية الاستثمارية والتنموية التي تُبرم عقوداً ضخمة تحتاج مراجعة شرعية وقانونية متكاملة (مثل: صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية العقارية، صندوق تنمية الموارد البشرية): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو منصة جدارة عند فتح الشواغر.

القطاع شبه الحكومي (مستشار شرعي، أخصائي قانوني للشريعة، أخصائي قانوني)

- المصارف الإسلامية الوطنية الكبرى التي تُلزمها ساما بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وإدارة شرعية تشغيلية داخلية (مثل: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك الجزيرة): التقديم عبر صفحة Careers لكل مصرف أو LinkedIn بمسميات «Sharia Advisor» و«Islamic Finance Specialist» و«Sharia Compliance Officer».
- شركات التأمين التكافلي الكبرى التي تحتاج مراجعة شرعية مستمرة لمنتجاتها وعقودها وفق اشتراطات ساما لهيئات الرقابة الشرعية (مثل: تعاونية للتأمين، الراجحي تكافل، الاتحاد للتكافل): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو LinkedIn بمسمى «Sharia Compliance Officer».
- الشركات الاستثمارية الوطنية الكبرى التي تُدير محافظ إسلامية أو تُبرم عقوداً تعاقدية واسعة تستوجب الامتثال الشرعي (مثل: شركة الأبناء للاستثمار، شركة إتقان للأسواق المالية، شركة مدار المالية): التقديم عبر بوابات Careers أو LinkedIn بمسميات «Sharia Legal Advisor» و«Islamic Finance Analyst».

القطاع الخاص (مستشار شرعي، مستشار قانوني، محلل دعم قانوني)

- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الدولية والمحلية المتخصصة في التمويل الإسلامي والصفقات الشرعية (مثل: الجفالي وآخرون، المشعل ومسعد، Clifford Chance, Latham & Watkins) : التقديم عبر صفحات Careers الرسمية أو LinkedIn بمسمى «Islamic Finance Associate» أو «Sharia Counsel».
- البنوك التجارية الخاصة التي أطلقت وحدات مصرفية إسلامية أو تُدير نوافذ تمويل شرعي وتحتاج دعمًا شرعيًا وقانونيًا تشغيليًا (مثل: بنك ساب، بنك الرياض، بنك الخليج الدولي SIB) : التقديم عبر صفحات Careers لكل بنك أو LinkedIn بمسميات «Sharia Compliance» و«Islamic Banking Specialist».
- شركات التقنية المالية الإسلامية الناشئة التي تُطوّر منتجات تمويل وادخار وفق أحكام الشريعة وتحتاج دعمًا شرعيًا وقانونيًا متكاملًا في مرحلة النمو (مثل: تمارا، فيصلية للتمويل، شركات التقنية المالية المرخصة من ساما) : التقديم عبر صفحات Careers أو LinkedIn بمسمى «Sharia Legal Analyst» أو «Islamic FinTech Advisor».

القطاع غير الربحي (مستشار شرعي، باحث قانوني)

- هيئة الأوقاف ومؤسساتها الوقفية المسجلة التي تُدير أصولًا وقفية كبرى وتحتاج إشرافًا شرعيًا مستمرًا على العقود والاستثمارات وتوزيع الغلة (مثل: هيئة الأوقاف، وقف الملك عبدالعزيز للشؤون الإنسانية، وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) : التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية للهيئة أو التواصل المباشر مع إدارات التوظيف عند توفر الإعلانات.
- الجمعيات الخيرية والمجتمعية الكبرى المرخصة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تُدير برامج تمويلية واجتماعية تستوجب الامتثال الشرعي (مثل: جمعية البر الخيرية، جمعية النهضة النسائية، جمعية العناية بالأيتام) : التقديم عبر التواصل المباشر مع إدارة الجمعية أو LinkedIn عند توفر الإعلانات.
- المنظمات والهيئات الإسلامية الدولية ذات الفروع أو المكاتب التنفيذية في المملكة العربية السعودية التي تحتاج دعمًا شرعيًا وقانونيًا لأنشطتها وبرامجها (مثل: رابطة العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني) : التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو التواصل المباشر عند توفر الشواغر.

القطاع المستقل (مستشار شرعي، أخصائي قانوني للشريعة، مستشار قانوني)

- مستشارون شرعيون مستقلون يتعاقدون مع المصارف الإسلامية كأعضاء خارجيين في هيئات الرقابة الشرعية (مثل: مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد) : التواصل المباشر مع إدارة الشؤون الشرعية أو عبر LinkedIn بمسمى «Sharia Board Member» عند توفر شواغر الأعضاء الخارجيين.
- مستشارون شرعيون وقانونيون يُقدّمون خدمات تعاقدية للشركات والجمعيات عبر مكاتب الاستشارات المرخصة من وزارة التجارة (مثل: المكاتب الشرعية والقانونية المرخصة، منصة مستقل للخدمات التخصصية، منصة خمسات للاستشارات) : تسجيل الملف المهني في المنصة أو إنشاء المكتب، ثم التقديم على الفرص عند نشرها.
- مستشارون شرعيون يُقدّمون خدمات مراجعة العقود والفتاوى المؤسسية للشركات الناشئة وشركات التقنية المالية (مثل: شركات التقنية المالية المرخصة من ساما، المنصات الرقمية الإسلامية، الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية) : التواصل المباشر مع مديري الامتثال أو عبر LinkedIn بمسمى «Islamic Finance Consultant» أو «Sharia Consultant» عند الإعلان.

المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مسار الترقّي:** يبدأ «مستشارًا شرعيًا وقانونيًا» في مرتبة 7-8، ثم «مستشارًا أول» في مرتبة 9-10، وصولًا إلى «رئيس قسم الشؤون الشرعية والقانونية» في مرتبة 11-12 ف «مدير إدارة الشؤون الشرعية» وفق الأقدمية والكفاءة.
- **مسار الانتقال:** يمكن الانتقال إلى عضوية هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الكبرى بعد بناء سمعة شرعية راسخة، أو إلى مناصب قانونية عليا في الجهات التنظيمية، أو إلى مسار المحاماة بعد الترخيص من الهيئة السعودية للمحامين.
- **مسار التخصص:** التخصص في صياغة الصكوك الإسلامية وعقود التمويل المشترك، أو في الامتثال الشرعي للمنتجات التأمينية التكافلية، أو في البحث الشرعي للمعاملات المستحدثة في التقنية المالية.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة المستشار والمدقق الشرعي المعتمد (CSAA) — هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
ج: لاكتساب الاعتراف الدولي في الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية وفتح أبواب الانضمام لهيئات الرقابة الشرعية (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE) ج: لتعزيز قدرة الكشف عن التحايل الشرعي في العقود المالية وضمان سلامة الامتثال الشرعي المؤسسي (مدعومة)
- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) ج: لتعميق فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وفق أحكام الشريعة والأنظمة في المعاملات المالية الإسلامية (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- الفارق الجوهرى بين المستشار الشرعي والقاضي الشرعي: المستشار يُقدّم رأيًا استشاريًا للجهة ولا يُصدر حكمًا قضائيًا ملزمًا؛ رأيه مُلزم للجهة داخليًا بقرار إداري لا بسلطة قضائية — هذا الفارق جوهرى في النطاق والمسؤولية والمسار المهني.
- البنك المركزي السعودي — ساما يُلزم المصارف والشركات المالية الإسلامية بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وفق ضوابط محددة تشمل شروط الأعضاء واستقلاليتهم؛ هذا الاشتراط التنظيمي يُنشئ طلبًا مستمرًا ومتناميًا على الكفاءات الشرعية المؤهلة.
- من يجمع بين شهادتي الشريعة والأنظمة — أو بين الشريعة وشهادة CSAA — يشغل مكانة مزدوجة نادرة في سوق العمل المالي السعودي؛ المزوجة بين المرجعيتين ميزة تنافسية حقيقية لا مجرد إضافة أكاديمية.
- التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية ينمو بوتيرة مؤثقة مع توجيهات رؤية 2030 نحو تعميق الخدمات المالية؛ الطلب على المستشارين الشرعيين المؤهلين في تصاعد مستمر مدعوم بالتوسع في إصدار الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية.

النصائح العملية الإضافية

- اتقن صياغة الفتوى الشرعية المؤسسية بلغة تجارية واضحة — الفتوى التي لا يفهمها المدير التنفيذي لا قيمة تشغيلية لها حتى لو كانت صحيحة شرعًا من الناحية الأكاديمية.
- تعمّق في فقه المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة: المرابحة والإجارة والمضاربة والمشاركة والصكوك — هذه العقود هي جوهر العمل اليومي في المصارف والمؤسسات المالية.
- ابن إمامًا بمعايير هيئة AAOIFI ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB كمرجعين دوليين للامتثال الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية.
- طوّر مهارة توثيق الرأي الشرعي بصورة تصمد أمام المراجعة اللاحقة من هيئات الرقابة الشرعية الخارجية ومن ساما؛ التوثيق المحكم يحمي الجهة وينعكس إيجابًا على مصداقيتك المهنية.
- لا تُهمل الجانب القانوني لصالح الجانب الشرعي؛ المستشار الذي يُتقن الشريعة دون إلمام بالنظام الوضعي يُفقد رأيه نصف قيمته في المؤسسات التي تعمل في بيئة تنظيمية مزدوجة.

جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مدى القبول	السبب	ما يرفع القبول
الشريعة	عالي	التخصص الأصلي المباشر للمهنة — يُغطي أصول الفقه والمعاملات المالية ويُؤهل للاستنباط الشرعي المؤسسي	إضافة دبلوم الأنظمة القانونية لتغطية الجانب القانوني الوضعي وتحقيق المزدوجية التنافسية
الدراسات الإسلامية	متوسط	يُغطي الجانب الشرعي العام لكن يفتقر للعمق التطبيقي في فقه المعاملات المالية الإسلامية وأنظمة العقود	دبلوم فقه المعاملات المالية أو الأنظمة القانونية لاكتساب أدوات الاستشارة التعاقدية المطلوبة
الثقافة الإسلامية	ضعيف	تخصص تعليمي عام لا يُغطي العمق الفقهي التطبيقي في المعاملات ولا أدوات التحليل القانوني المؤسسي	دبلوم الشريعة أو الأنظمة ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفاً أمام التخصصات الفقهية التطبيقية
أصول الدين	ضعيف	يتمحور حول العقيدة والمنهج ولا يُغطي فقه المعاملات ولا أصول الاستشارة الشرعية التطبيقية للمؤسسات	لا يوجد برنامج يُحوله إلى مؤهل تنافسي كافٍ في الاستشارة الشرعية والقانونية المالية
الدعوة	ضعيف	يُركز على التواصل والتبليغ لا على الاستنباط الفقهي وصياغة الآراء الشرعية المؤسسية في المعاملات	لا يوجد مسار تأهيلي يُحوله إلى مؤهل كافٍ في الاستشارة الشرعية للمؤسسات المالية والقانونية
الحسبة والرقابة	متوسط	يشترك مع المهنة في مفهوم الرقابة على التطبيق الشرعي — مفيد في مسار الامتثال الشرعي المؤسسي	دبلوم فقه المعاملات أو الأنظمة القانونية لاكتساب أدوات الاستشارة التعاقدية والتشريعية
الحديث والسنة وعلموها	ضعيف	علوم نقلية تُثري الاستدلال الشرعي لكن لا تُغطي فقه المعاملات التطبيقي ولا أنظمة العقود القانونية	دبلوم فقه المعاملات ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفاً في مناصب الاستشارة المالية والتعاقدية
التفسير والقرآن وعلومه	ضعيف	لا صلة مهنية مباشرة بصياغة الآراء الشرعية المؤسسية في المعاملات أو التحليل القانوني الوضعي	لا يوجد مسار تأهيلي يُحوله إلى مؤهل تنافسي في الاستشارة الشرعية والقانونية المالية